

# Urlaub im letzten Ausbildungsjahr.

Was beim Ausbildungsende nach dem 30. Juni gilt und wie Sie den Urlaub im Betrieb praktisch planen.

Für eine einheitliche Handhabung beim Urlaub möchten wir die Urlaubsregelungen im Abschluss-Ausbildungsjahr erläutern. Bitte beachten Sie vorab, dass auch in diesem Ausbildungsjahr die allgemeinen Grundsätze zum Jahresurlaub gelten.

## Was wird unter dem Jahresurlaub des Auszubildenden verstanden?

Unter dem Jahresurlaub versteht man den Anspruch des Auszubildenden auf eine bestimmte Anzahl an Urlaubstagen. Der Jahresurlaub besteht dabei grundsätzlich aus dem gesetzlichen Jahresurlaub (Mindesturlaub). Darüber hinaus kann der Jahresurlaub etwa durch Tarifvertrag oder andere vertragliche Regelungen (Mehrurlaub) erweitert werden.

- ✓ Der **Mindesturlaub** richtet sich nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG). Der Anspruch auf den vollen Mindesturlaub entsteht erstmals nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnisses (Wartezeit, § 4 BUrlG). Für volljährige Auszubildende bedeutet der volle Mindesturlaub 20 Arbeitstage bei einer Fünftagewoche, 24 Werktage bei einer Sechstagewoche (§ 3 BUrlG). Minderjährigen Auszubildenden stehen mehr Urlaubstage zu (siehe Tabelle).
- ✓ Der **Mehrurlaub** bestimmt sich nach den tariflichen oder vertraglichen Regelungen.

## Wann wird der Anspruch auf Mindesturlaub gekürzt?

Eine Kürzung des Mindesturlaubs ist nach Maßgabe von § 5 Abs. 1 Buchst. c BUrlG möglich. Dabei findet eine Zwöftelung dieses Urlaubsanspruchs statt, wenn das Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis am oder vor dem 30. Juni endet. Endet ein solches Verhältnis nach dem 30. Juni, dann besteht Anspruch auf den vollen Mindesturlaub.

Dies bedeutet konkret: Endet ein Ausbildungsverhältnis – etwa durch das Bestehen der Abschlussprüfung – in der zweiten Jahreshälfte (ab dem 1. Juli) und wird der Auszubildende seit mindestens sechs Monaten beim Betrieb ausgebildet, kann der Urlaubsanspruch nicht gekürzt werden. Der Auszubildende hat Anspruch auf den vollen Mindesturlaub. Dies gilt auch dann, wenn das Ausbildungsverhältnis nicht bis zum 31. Dezember besteht. Der Urlaubsanspruch darf wegen des Ausbildungsendes am 1. Juli oder später nicht anteilig gekürzt werden.

## Wann wird der Anspruch auf Mehrurlaub gekürzt?

Dies kommt auf die tariflichen oder vertraglichen Regelungen an. Bitte prüfen Sie diese Regelungen.

## Welche Anzahl an Urlaubstagen ist maßgeblich?

Bitte entnehmen Sie die Anzahl an Urlaubstagen der nachstehenden Tabelle:

| Ausbildungsbetrieb                                                | Urlaubsanspruch                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebe im Geltungsbereich des GaLaBau-Bundesrahmentarifvertrags | Beim regulären Ausbildungsende nach dem 30. Juni sind <b>30 Arbeitstage</b> einzutragen. Der allgemeinverbindliche Tarifvertrag sieht hierfür nach erfüllter Wartezeit keine anteilige Kürzung vor. Ohne höheren Tarifvertrag beträgt das gesetzliche Minimum 20 Arbeitstage bzw. 24 Werktage. |

| Ausbildungsbetrieb                                                                                                | Urlaubsanspruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erwerbsgartenbau: Baumschule, Friedhofsgärtnerei, Gemüsebau, Obstbau, Staudengärtnerei und Zierpflanzenbau</b> | Für Volljährige umfasst der Jahresurlaub bei Anwendung des Tarifs <b>24 Arbeitstage</b> . Ohne höheren Tarifvertrag beträgt das gesetzliche Minimum 20 Arbeitstage bzw. 24 Werktage. Für die Behandlung des zusätzlichen Urlaubs im Abschlussjahr ist die konkret geltende Tarif- oder Vertragsregelung zu prüfen.                              |
| <b>Kommunale, staatliche oder kirchliche Ausbildungsbetriebe</b>                                                  | Hier gelten die jeweiligen Ausbildungstarifverträge oder Arbeitsvertragsregelungen. Die Fachrichtung allein entscheidet nicht über den Urlaubsanspruch.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Minderjährige Auszubildende (alle Berufe)</b>                                                                  | Es sind nur Fünftagewochen möglich; dabei ergibt sich folgender Urlaubsanspruch: unter 16 Jahren <b>25 Arbeitstage</b> , unter 17 Jahren <b>23 Arbeitstage</b> , unter 18 Jahren <b>21 Arbeitstage</b> . Maßgeblich für die Berechnung ist das Alter am 1. Januar. Höhere tarifliche Ansprüche, insbesondere die 30 Tage im GaLaBau, gehen vor. |

## Wie lässt sich der Urlaub praktisch planen?

Endet das Ausbildungsverhältnis nach dem 30. Juni, ist für die praktische Planung entscheidend, ob der oder die Auszubildende nach der Ausbildung übernommen wird:

- ✓ **Übernahme durch den Ausbildungsbetrieb:** Verbleibender Urlaub kann nach Absprache auch nach der Abschlussprüfung genommen werden, beispielsweise während der Betriebsferien im Dezember. Der Grund: Für den Urlaub werden das Ausbildungsverhältnis und das anschließende Arbeitsverhältnis grundsätzlich als einheitliches Beschäftigungsverhältnis betrachtet. Der offene Urlaub aus der Ausbildungszeit bleibt also bestehen und kann nach der Übernahme genommen werden. Er muss daher nicht vollständig vor der Prüfung genutzt werden. Der Urlaub aus der Ausbildungszeit wird in diesem Fall nicht ausgezahlt.
- ✓ **Ausscheiden oder Betriebswechsel:** Offener Urlaub ist grundsätzlich vor dem Ausscheiden zu gewähren. Ist dies wegen der Beendigung des Ausbildungsverhältnisses nicht mehr möglich, muss dieser ausgezahlt werden (Abgeltungsanspruch, § 7 Abs. 4 BUrlG). Zu beachten ist jedoch, dass dies nur für diejenigen Urlaubstage gilt, die dem Auszubildenden aus dem Mindesturlaub zustehen. Wie es sich bei Urlaubstagen aus dem Mehrurlaub verhält, ist gegebenenfalls im jeweiligen Vertrag geregelt und entsprechend zu prüfen. Beim Betriebswechsel geht etwaiger Resturlaub nicht automatisch auf den neuen Betrieb über. Der bisherige Arbeitgeber stellt eine Urlaubsbescheinigung aus, damit bereits gewährter oder ausgezahlter gesetzlicher Urlaub beim neuen Arbeitgeber berücksichtigt werden kann (§ 6 BUrlG).

**Bitte planen Sie frühzeitig:** Bei vorzeitig bestandener Abschlussprüfung endet die Ausbildung bereits mit Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss (§ 21 Berufsbildungsgesetz, BBiG). Urlaub ist grundsätzlich zu nehmen; eine Auszahlung (Abgeltung) kommt erst infrage, wenn das Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis endet und der Urlaub faktisch nicht mehr genommen werden kann.

**Bitte beachten Sie:** Die gesetzlichen Vorgaben und die geltenden Tarifverträge geben den Urlaubsanspruch der Auszubildenden vor. Deshalb passen wir unsere Eintragungspraxis entsprechend an.

**Herausgeber:** Regierungspräsidium Freiburg, Referat 31 – Ausbildungsberatung Grüne Berufe · Bertoldstraße 43, 79098 Freiburg im Breisgau · abteilung3@rpf.bwl.de · Stand: Oktober 2026

**Rechtsgrundlagen:** §§ 3, 4, 5, 6 und 7 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG); § 19 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG); § 21 Berufsbildungsgesetz (BBiG); Bundesrahmentarifvertrag für den Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau; Tarifvertrag Erwerbsgartenbau Baden-Württemberg. Dieses Merkblatt ersetzt keine rechtliche Prüfung im Einzelfall – bei Fragen berät Sie die Ausbildungsberatung.